



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 12345 K/Pid.Sus/2025

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana khusus pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Binjai, telah memutus perkara Para Anak:

- I. Nama : **BRIYAN IRAWAN**;
Tempat Lahir : Balai Kasih;
Umur/Tanggal Lahir : 17 tahun/13 Desember 2007;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Dusun III Tempel, Desa Balai Kasih, Kecamatan Kuala, Kabupaten Langkat;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Belum/Tidak Bekerja;
- II. Nama : **DIAN DINATA SYAHPUTRA**;
Tempat Lahir : Balai Kasih;
Umur/Tanggal Lahir : 17 tahun/11 Januari 2008;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Dusun III Tempel, Desa Balai Kasih, Kecamatan Kuala, Kabupaten Langkat;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Belum/Tidak Bekerja;
Para Anak ditangkap pada tanggal 26 Agustus 2025
Para Anak tersebut berada dalam tahanan Lembaga Penempatan Anak Sementara (LPAS) sejak tanggal 27 Agustus 2025 sampai dengan sekarang;
Para Anak diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Binjai karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Halaman 1 dari 8 halaman Putusan Nomor 12345 K/Pid.Sus/2025



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesatu : Perbuatan Para Anak sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) *juncto* Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau

Kedua : Perbuatan Para Anak sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) *juncto* Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Binjai tanggal 23 September 2025 sebagai berikut:

1. Anak Pelaku I. BRIYAN IRAWAN dan Anak Pelaku II. DIAN DINATA SYAHPUTRA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana dinyatakan dalam dakwaan Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Anak Pelaku I. BRIYAN IRAWAN dan Anak Pelaku II. DIAN DINATA SYAHPUTRA berupa pidana penjara selama 1(satu) tahun 6 (enam) bulan dikurangi seluruhnya selama Anak berada dalam tahanan dengan perintah tetap ditahan dan pelatihan kerja selama 6 (enam) bulan di LPKA Medan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah plastik klip transparan berisi 4 (empat) butir pil ekstasi warna hijau biru;
 - 1 (satu) buah plastik bening transparan berisi 4 (empat) butir pil ekstasi warna hijau biru;
 - 1 (satu) unit *handphone* merek Oppo warna *silver*;
 - 1 (satu) unit *handphone* merek Vivo warna biru;Dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario BK 3293 RAJ;Dikembalikan kepada orang tua Anak DIAN DINATA SYAHPUTRA atas nama Subur;

Halaman 2 dari 8 halaman Putusan Nomor 12345 K/Pid.Sus/2025

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Menetapkan agar Anak Pelaku I. BRIYAN IRAWAN dan Anak Pelaku II. DIAN DINATA SYAHPUTRA membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah)

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Binjai Nomor 12/Pid.Sus-Anak/2025/PN Bnj tanggal 29 September 2025 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Anak I. BRIYAN IRAWAN dan Anak II. DIAN DINATA SYAHPUTRA tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum melakukan permufakatan jahat untuk menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Para Anak oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan pidana penjara tersebut tidak perlu dijalani, dengan menjatuhkan pidana dengan syarat berupa "pidana pengawasan" di tempat tinggal Para Anak dengan menempatkan Para Anak di bawah pengawasan Penuntut Umum selama 1 (satu) tahun kecuali jika dikemudian hari ada perintah dalam putusan Hakim karena Para Anak terbukti bersalah telah melakukan tindak pidana lain sebelum berakhirnya masa pidana pengawasan;
4. Menetapkan syarat umum berupa Para Anak tidak akan melakukan tindak pidana lagi selama menjalani pidana pengawasan;
5. Menetapkan syarat khusus berupa:
 - Para Anak menyelesaikan sekolahnya sesuai dengan Surat Pernyataan Para Anak;
 - Para Anak menjalani wajib lapor 1 (satu) kali dalam seminggu mengenai kegiatan Para Anak pada hari dan jam tanpa mengganggu jadwal sekolah Para Anak kepada Penuntut Umum selama 1 (satu) tahun dan 1 (satu) bulan;
6. Menjatuhkan pidana pelatihan kerja pengganti pidana denda selama 3 (tiga) bulan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Medan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:

Halaman 3 dari 8 halaman Putusan Nomor 12345 K/Pid.Sus/2025



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah plastik klip transparan berisi 4 (empat) butir pil ekstasi warna hijau biru;
- 1 (satu) buah plastik bening transparan berisi 4 (empat) butir pil ekstasi warna hijau biru;
- 1 (satu) unit *handphone* merek Oppo warna *silver*;
- 1 (satu) unit *handphone* merek Vivo warna biru;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario BK 3293 RAJ;

Dikembalikan kepada orang tua Anak II DIAN DINATA SYAHPUTRA atas nama Subur;

8. Membebaskan kepada Para Anak membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 73/PID.SUS-Anak/2025/PT MDN tanggal 21 Oktober 2025 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut;
- Mengubah Putusan Pengadilan Negeri Binjai Nomor 12/Pid.Sus-Anak/2025/PN Bnj tanggal 29 September 2025 yang dimintakan banding tersebut mengenai pidana yang dijatuhkan sehingga amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Anak Pelaku I. BRIYAN IRAWAN dan Anak Pelaku II. DIAN DINATA SYAHPUTRA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana dalam dakwaan Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Anak Pelaku I. BRIYAN IRAWAN dan Anak Pelaku II. DIAN DINATA SYAHPUTRA dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dan pelatihan kerja selama 3 (tiga) bulan di LPKA Medan;
3. Menetapkan agar Para Anak tetap berada dalam tahanan;
4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 4 dari 8 halaman Putusan Nomor 12345 K/Pid.Sus/2025



5. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah plastik klip transparan berisi 4 (empat) butir pil ekstasi warna hijau biru;
- 1 (satu) buah plastik bening transparan berisi 4 (empat) butir pil ekstasi warna hijau biru;
- 1 (satu) unit *handphone* merek Oppo warna *silver*;
- 1 (satu) unit *handphone* merek Vivo warna biru;

Dirampas Untuk Dimusnahkan;

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario BK 3293 RAJ;

Dikembalikan kepada orang tua Anak DIAN DINATA SYAHPUTRA atas nama Subur;

6. Membebankan biaya perkara kepada Para Anak dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 12/Pid.Sus-Anak/2025/PN Bnj *juncto* Nomor 73/PID.SUS-Anak/2025/PT MDN *juncto* Nomor 1/Akta.Pid-Anak/2025/PN Bnj yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Binjai, yang menerangkan bahwa pada tanggal 5 November 2025, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Binjai mengajukan permohonan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Medan tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 13 November 2025 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Binjai tersebut sebagai Pemohon Kasasi, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Binjai pada tanggal 13 November 2025;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Medan tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Binjai melalui e-Berpadu pada tanggal 23 Oktober 2025 dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 5 November 2025 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Binjai pada tanggal 13 November 2025. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan

Halaman 5 dari 8 halaman Putusan Nomor 12345 K/Pid.Sus/2025



cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa alasan permohonan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum yang pada pokoknya *judex facti* telah keliru menerapkan peraturan hukum atau telah keliru menerapkan hukum sebagaimana mestinya mengenai penjatuhan pidana yang dikenakan kepada Para Anak terlampau ringan oleh karena tidak memberikan efek jera kepada Para Anak dan tidak memberikan rasa keadilan bagi masyarakat, untuk itu memohon agar Para Anak diberikan hukuman sebagaimana dalam tuntutan Penuntut Umum adalah tidak berdasarkan hukum;
- Bahwa putusan *judex facti*/Pengadilan Tinggi yang mengubah putusan *judex facti*/Pengadilan Negeri Binjai yang dimintakan banding tersebut mengenai pidana yang dijatuhkan dengan menyatakan Para Anak telah terbukti melakukan tindak pidana "Permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman" Pasal 112 Ayat (1) *juncto* Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan Kedua Penuntut Umum telah tepat dan tidak salah dalam menerapkan hukum. *Judex facti* telah mengadili Anak dalam perkara *a quo* sesuai hukum acara pidana yang berlaku serta tidak melampaui wewenangnya;
- Bahwa putusan *judex facti* telah dibuat berdasarkan kesimpulan dan pertimbangan hukum yang benar dan berdasarkan fakta hukum yang relevan secara yuridis dengan tepat dan benar serta sesuai dengan fakta hukum yang terungkap di muka sidang;
- Bahwa terkait pemidanaan yang dijatuhkan oleh *judex facti* kepada Para Anak telah cukup dipertimbangkan berdasarkan hasil rekomendasi Bapas

Halaman 6 dari 8 halaman Putusan Nomor 12345 K/Pid.Sus/2025



terhadap Para Anak yang pada pokoknya dapat memberikan keputusan yang terbaik bagi kepentingan Anak, dihubungkan dengan keadaan yang memberatkan dan meringankan Para Anak sesuai Pasal 197 Ayat (1) huruf f KUHP;

- Bahwa alasan Penuntut Umum yang menyatakan putusan *judex facti* terlalu ringan dan tidak memberikan efek jera, pada hakikatnya adalah mengenai penilaian hasil pembuktian dan berat ringannya hukuman (*strafmaat*) yang merupakan kewenangan penuh *judex facti* dan tidak tunduk pada pemeriksaan tingkat kasasi, karena bukan merupakan persoalan penerapan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 253 Ayat (1) KUHP;
- Bahwa *judex facti*/Pengadilan Tinggi Medan dalam putusannya telah tepat dan benar menerapkan hukum dalam menjatuhkan pidana terhadap Para Anak. *Judex facti* telah mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan secara proporsional. *Judex facti* telah merespon tuntutan keadilan masyarakat akan pemberantasan Narkotika, namun di sisi lain tetap mematuhi prinsip Kepentingan Terbaik Bagi Anak (*The Best Interest of the Child*) dan prinsip *ultimum remedium* (penjara sebagai upaya terakhir) sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;
- Bahwa dengan barang bukti seberat 3,14 (tiga koma satu empat) gram dan peran Para Anak yang bertindak karena disuruh/membelikan (kurir), penjatuhan pidana penjara 6 (enam) bulan dan pelatihan kerja selama 3 (tiga) bulan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak adalah putusan yang edukatif agar Para Anak menyadari kesalahannya tanpa harus kehilangan masa depannya karena terlalu lama berada dalam Lembaga Pembinaan Khusus Anak;
- Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka menurut pendapat Hakim Kasasi Anak alasan permohonan Kasasi Pemohon Kasasi/Penuntut Umum dinyatakan ditolak dengan perbaikan penjatuhan pidana;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dan ternyata pula putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum

Halaman 7 dari 8 halaman Putusan Nomor 12345 K/Pid.Sus/2025



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa karena Anak dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 112 Ayat (1) *juncto* Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**PENUNTUT UMUM pada KEJAKSAAN NEGERI BINJAI** tersebut;
- Membebaskan kepada Para Anak untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi masing-masing sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang kasasi Anak Mahkamah Agung pada hari **Kamis**, tanggal **11 Desember 2025** oleh **Dr. H. Achmad Setyo Pudjoharsoyo, S.H., M.Hum.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Hakim Kasasi Anak, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Hakim Kasasi Anak tersebut serta **Wilgania Ammerilia, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Para Anak.

Panitera Pengganti,
Ttd/.

Wilgania Ammerilia, S.H., M.H.

Hakim Kasasi Anak,
Ttd/.

Dr. H. Achmad Setyo Pudjoharsoyo, S.H., M.Hum

Untuk salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I
a.n. Panitera,
Panitera Muda Pidana Khusus

ditandatangani secara elektronik

Dr. Sudharmawatiningsih S.H., M.Hum.
NIP. 19611010 198612 2 001

Halaman 8 dari 8 halaman Putusan Nomor 12345 K/Pid.Sus/2025